

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7582/2543

นางละออง ฤทธิ์ดี กับพวก
พระภิกษุไวพจน์ อาบใจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 150, มาตรา 174 (2), มาตรา 223, มาตรา 232

เมื่อโจทก์ทั้งสามยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ให้โจทก์ทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน แม้โจทก์ทั้งสามจะเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง โจทก์ทั้งสามก็กระทำได้เพียงใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาเท่านั้น แต่ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว เมื่อโจทก์ทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสาม แต่การที่ศาลชั้นต้นกลับส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่ง และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้สั่งจำหน่ายคดีโดยเห็นว่า โจทก์ทั้งสามทิ้งฟ้องอุทธรณ์นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ว่า "ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ให้ครบภายใน 7 วัน" ต่อมาเมื่อพ้น 7 วัน เจ้าหน้าที่ศาลรายงาน

ว่าโจทก์ทั้งสามมิได้มาติดต่อเพื่อขอชำระค่าขึ้นศาลภายใน 7 วัน ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมาให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ทั้งสามว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์ทั้งสามชอบหรือไม่ โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า อุทธรณ์โจทก์ทั้งสามมิใช่อุทธรณ์ให้ชนะคดีในประเด็นข้อพิพาท เป็นอุทธรณ์อย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้โจทก์ทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลตามราคาทรัพย์พิพาทไม่ถูกต้อง โจทก์ทั้งสามไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม จึงไม่เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ทั้งสามยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ให้โจทก์ทั้งสามเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน แม้โจทก์ทั้งสามจะเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง โจทก์ทั้งสามก็กระทำได้เพียงใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาเท่านั้น แต่ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว มิฉะนั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาจะเป็นไปโดยไม่สะดวกและเรียบร้อย เมื่อโจทก์ทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสาม แต่ศาลชั้นต้นกลับส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่ง และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็สั่งจำหน่ายคดี โดยเห็นว่า โจทก์ทั้งสามทิ้งฟ้องอุทธรณ์นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้วให้ศาลชั้นต้นสั่งอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(พิชัย เตโชพิทยาบูล-สมชาย จุลนิติ-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายทวินัส พรหมพงาพันธ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายเรวัตร อิศราภรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>